

0000194-62.2020.8.26.0272

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAUL APARECIDO DE MORAES ALEXANDRE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência Policial instaurado contra, RAUL APARECIDO DE MORAES ALEXANDRE, pela prática, em tese, do delito de porte de substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Coronel Souza Ferreira, s/n.º, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000194-62.2020.8.26.0272

Classe – Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAUL APARECIDO DE MORAES ALEXANDRE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência Policial instaurado contra, RAUL APARECIDO DE MORAES ALEXANDRE, pela prática, em tese, do delito de porte de substância entorpecente (Artigo 28 da Lei nº 11.343/2006).

O Dr. Promotor de Justiça requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 138).

Este, em síntese, é o relatório.

Passo à decisão.

Considerando que o prazo prescricional para o delito previsto no

artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 é de dois (02) anos, conforme prevê o artigo 30 da mesma lei e, tendo em vista que, entre a data do fato, até a presente data já transcorreram mais de dois (02) anos, sem que tenha, havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional, JULGO EXTINTA a punibilidade da (o)(s) autora(es) do fato RAUL APARECIDO DE MORAES ALEXANDRE , pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Independente do transito em julgado desta decisão, fica, desde já, AUTORIZADO a Autoridade Policial a providenciar, por meio de incineração, a destruição da droga apreendida, nos termos do artigo 50-A da Lei n. 11.343/2006, de acordo com a nova redação dada pela Lei 12.961/2014, caso ainda não tenha tomado esta providência, devendo, de tudo, lavrar auto circunstanciado.

Cancele-se a audiência designada às p. 122/123.

No mais, façam-se as anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se e intime-se, após archive-se.

Itapira, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA